

1503910-87.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/07/2022

... Marcos. Já foi processado por receptação, tráfico e roubo. Ficou preso e saiu da cadeia em dezembro de 2021. É amasiado e tem filhos.

A vítima não foi localizada e, conseqüentemente, não compareceu em Juízo para dar sua versão sob o crivo do contraditório. Destaca-se que, em solo policial, ela não reconheceu o réu como autor do delito (fls. 14).

A testemunha Elaine Rosa Macedo se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1503910-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1503910-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Vistos.

ERIK CONCEIÇÃO CAETANO foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, do Código Penal, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, no período da manhã, na Rua Dario Vilares Barbosa, nº 118, Cachoeirinha, nesta cidade, agindo em concurso com ao menos outros três indivíduos, todos previamente ajustados e com unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição à liberdade da vítima Lucas Tadeu Rodrigues dos Santos, a carga que este transportava, pertencente à empresa de transporte Philip Morris Brasil, consistente em dez mil e oitenta e seis maços de cigarros, dois pacotes de seda, dois pacotes de doce (marca Fini) e duzentos isqueiros, avaliada no valor de R\$ 86.709,67, tudo conforme boletim de ocorrência de fls. 3/8, auto exibição, apreensão e entrega de fl. 24, documento de fl. 27 e fotografias de fls. 30/32 e 35/36.

Recebida a denúncia, o réu foi citado e apresentou defesa preliminar.

Em audiência, foram ouvidas três testemunhas, após o que foi o réu interrogado.

Na fase do art. 402 do Código Processo Penal, nada foi requerido pelas partes.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia; a Defesa pugnou pela absolvição do acusado e formulou pleitos

subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação é improcedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/08), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 24) e pela prova oral colhida.

Todavia, a autoria é duvidosa.

O acusado negou veementemente a prática do delito.

Afirmou que foi ao local dos fatos para pegar algumas mercadorias que iria transportar a pedido de um conhecido chamado Marcos. Receberia R\$ 500,00 para levar as mercadorias até a adega dessa pessoa. Não sabia que as mercadorias eram roubadas. Chegando ao local, havia dois rapazes na casa, os quais lhe disseram que ainda estavam arrumando as coisas. Logo em seguida, os policiais chegaram e os rapazes saíram correndo; ficou assustado e também correu. Nada disse aos policiais sobre Marcos. Já foi processado por receptação, tráfico e roubo. Ficou preso e saiu da cadeia em dezembro de 2021. É amasiado e tem filhos.

A vítima não foi localizada e, conseqüentemente, não compareceu em Juízo para dar sua versão sob o crivo do contraditório. Destaca-se que, em solo policial, ela não reconheceu o réu como autor do delito (fls. 14).

A testemunha Elaine Rosa Macedo se ateve a dizer que o acusado foi detido após se esconder em sua casa.

Os policiais militares, Alexandre Veiga Policicio e Pierre de Souza Pirola, fizeram relatos esclarecedores sobre a abordagem e prisão do acusado. Asseveraram que o réu estava no imóvel objeto da diligência e fugiu ao ver a guarnição, o que foi confirmado pelo próprio acusado.

Como se vê, nenhuma dúvida há quanto à presença do réu no local onde estava a mercadoria roubada. Todavia, nenhuma prova concreta foi produzida que pudesse ligar o acusado ao roubo.

A prova sequer traz a certeza de que o produto do roubo estava na posse do réu, eis que havia outras pessoas no imóvel, que lograram êxito em empreender fuga e que poderiam, sim, serem os roubadores ou receptadores da carga subtraída.

Nada de ilícito foi encontrado com o réu.

Nada do réu foi localizado no imóvel.

O contrato de locação periciado às fls. 160/162 em nada vincula o réu ao imóvel onde estava o produto do roubo.

Certo é que a prova colhida deixou dúvida quanto à participação do acusado na ação delitiva e, em havendo dúvida, deve ele ser absolvido da prática criminosa a ele imputada.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação e absolvo ERIK CONCEIÇÃO CAETANO da imputação do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 29, do Código Penal, fundamentando a absolvição no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

P.I.C.

São Paulo, 27 de julho de 2022.

Cynthia Maria Sabino Bezerra Camurri
Juíza de Direito